



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

Paraná, 09 de febrero de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente, constituido el Tribunal de conformidad a lo previsto en el art. 109 del R.J.N., el Expte. N° 5923/2014/1/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE LADISLAO POPELKA Y CIA S.A. EN AUTOS ´LADISLAO POPELKA Y CIA S.A. POR RECURSO DIRECTO - CÓDIGO ADUANERO LEY 22.415´"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Paraná, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 10/11 por la representante de la AFIP-DGA, contra la resolución de fs. 1/9, en cuanto revoca la resolución N° 93/2014 (AD PARA) dictada en fecha 31 de julio de 2014 por la cual se impuso a la firma LADISLAO POPELKA Y CIA SA la sanción de multa por la suma de



\$53286,25 por infracción al art. 969 del CA. El recurso se concedió a fs. 13.

En esta instancia, se celebró la audiencia preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., bajo modalidad escrita -conforme Art. 53, 6to. párrafo, punto 5) del Reglamento Interno de esta Cámara, Acordada 50/15 CFAP-, de la que da cuenta el acta de fs. 34, compareciendo en dicha oportunidad la Dra. Rosa Alicia Ramona Warlet en representación de la AFIP-DGA y el Dr. Pedro Negri Aranguren como patrocinante del Dr. Carlos María Ascúa, apoderado de la firma LADISLAO POPELKA Y CIA. SA, quienes solicitaron la agregación de sus respectivos memoriales; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que la apelante se agravia por entender que ha existido una errónea interpretación de la Ley 21453 y de los arts. 729 y ss. y 969 del Código Aduanero por parte del juez a quo, al revocar de la multa impuesta por el Administrador de la Aduana de Paraná a la firma LADISLAO POPELKA Y CIA SA, pues considera que deviene aplicable la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

normativa del Código Aduanero, que la infracción se encuentra configurada y destaca, entre otros argumentos, que no está en discusión la temporaneidad del pedido de la actora sino la falta de acreditación de la causal de incumplimiento. Estima que debe revocarse el fallo y mantenerse la resolución por la cual se impuso la sanción. Por su parte, la firma contestó los agravios y refutó los argumentos de la apelante, conforme surge de sus respectivos memoriales obrantes en autos.

II- Que abocados a resolver el presente conflicto, se advierte que la cuestión gira en torno a determinar si el incumplimiento de la firma exportadora POPELKA Y CIA SA -extremo no discutido en autos- vinculado a la operación de exportación mediante DJVE N° 12041DJVE000060L para el cual se concediera ROE Verde N° 51225, que no fuera efectuada dentro del plazo, forma y condiciones previstas en el art. 730 del Código Aduanero, le es imputable o no a dicha parte y, en virtud de ello, si es posible eximirla de la sanción aplicada por el organismo aduanero por la infracción prevista en el art. 969 del CA. El magistrado a quo

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#171421427#20170209124738366

entendió que correspondía revocar la sanción. Contra dicha decisión se alza la AFIP-DGA apelante.

III- a) Que, preliminarmente corresponde hacer un breve análisis de lo acaecido en autos, para dilucidar la normativa aplicable al caso.

Se recuerda que la firma LADISLAO POPELKA Y CIA SA, se presentó en fecha 17/08/2012 ante la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, solicitando se otorgue el "cumplido sin sanción" para la solicitud de ROE VERDE N° 122518 correspondiente a la DJVE N° 12041DJVE000060L, alegando que el cliente-comprador (Armada Gida Tic. San A.S) no había cumplido con las condiciones pactadas en el contrato de venta de arroz, por lo cual la firma exportadora había cancelado la obligación de exportar la mercadería, señalando que dicha causa del incumplimiento no era imputable a la firma, con cita de arts. 1 Circular ONCCA 4/2009, 9 de la ley 21453 y art. 731 del CA. Adjuntó en dicha





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

ocasión, factura pro forma N° 0726 de fecha 6/07/2012.

Ante ello, la UCESCI intimó a aquella a que presente documentación atinente a las circunstancias alegadas, tales como copia certificada del contrato de venta, confirmación de venta o factura de exportación y documentación que avale la causal generadora del incumplimiento; por lo que se presenta nuevamente la firma agroexportadora adjuntando copia certificada del contrato de venta, destacando que no contaba con ninguna otra documentación relacionada a la operación.

Que en base a ello, la UCESCI intimó nuevamente por providencia de fecha 3/01/2013 a la firma para que presente documentación respaldatoria como cartas, correos, que permitan avalar la causal aducida como generadora del incumplimiento. La firma reiteró que no contaba con otra documentación que no sea la ya aportada y reprodujo el pedido de que se tenga por acreditada la causa de incumplimiento no imputable a LADISLAO POPPELKA y CIA SA.

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#171421427#20170209124738366

La Secretaría Ejecutiva de la UCESCI entendió en su dictamen que al no haberse acompañado la documentación solicitada, lo peticionado por la empresa no podía prosperar de conformidad a lo normado por el art. 9 de la ley 21453, *"por no contar ésta con suficiente documentación respaldatoria que avale la causal aducida como generadora del incumplimiento"*. Conforme a ello, se resolvió atento las facultades de la DGA, que correspondía remitir los actuados a dicho organismo, quien inició actuaciones N° 13289/17402/2013 por la presunta comisión de infracción al art. 969 del Código Aduanero -en base a los arts. 729, 730 y ccdtes. del mismo- y le impuso una sanción de multa.

b) Que del análisis de todo lo actuado surge que la actora se acogió al "régimen especial" de la Ley 21453, la que implementa un régimen de fomento a las exportaciones de productos agrícolas y establece un sistema que permite a los exportadores determinar sus costos con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisas.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

Ha dicho la Corte Suprema que “la ley 21453 estableció un régimen especial que otorgó certeza a los exportadores en cuanto fijó el tratamiento tributario de mercadería de acuerdo con las normas vigentes a la fecha en que quedaron concertadas las ventas al exterior, permitiéndoles así, prever al momento de convenir el negocio, la carga fiscal que debía satisfacerse por la exportación.” (CS, “Vermexco Algodonera SA v. Estado Nacional- ME” Fallos 321:1792). Asimismo, se sostuvo que *“Por otro parte, la ley protege el interés del gobierno para comprometer a los exportadores en el cumplimiento de las exportaciones por los volúmenes vendidos y el consecuente ingreso de divisas, exigiéndoles exportar al menos el 90% de los volúmenes comprometidos, bajo apercibimiento de una severa multa equivalente al 15% del valor de lo no exportado (art. 9 de la ley 21453)”*. (cfr. Alsina, Mario y otros, Código Aduanero Comentado, Tomo III, 1 era. ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 736)

En lo que al caso interesa, la figura de cumplido sin sanción invocada por la firma que

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#171421427#20170209124738366

prevé aquella ley en su art. 9° dispone que: *"La autoridad de aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador"*, y que las ventas se darán por cumplidas cuando dentro del plazo estipulado para la declaración jurada el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el 90% de la cantidad declarada.

Así también cabe tener presente la Circular N° 4/2009 de ONCCA, que establece en su art. 1 que: *"La solicitud de cumplido sin sanción comprendida en el art. 9 de la ley 21453 deberá solicitarse en forma previa al vencimiento del plazo de validez en el art... En caso de no cumplirse con dicho extremo, la Coordinación de Comercio exterior procederá sin más a la denegatoria de la misma"*.

Que el juez a quo entendió que la especificidad del régimen al que se acogió la empresa "desplaza por encerramiento formal al régimen general contenido en el Código Aduanero, de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

modo que deviene inaplicable la normativa dispuesta en éste último cuerpo legal”.

En este punto, resulta desacertada la conclusión del magistrado en cuanto al derecho aplicable al caso, pues no hay incompatibilidad entre ambos regímenes, Ley 21453 y Código Aduanero sino que, conforme surge de la Exposición de Motivos de la ley 22415, Código Aduanero, lo establecido en los arts. 726, 727 y 728 “no implica la derogación de la ley 21.453 en atención a que se trata de un “régimen especial” (JU-21189-2006, TFN, “ADM ARGENTINA SA”. 23/8/06. Adm21189).

Que, de tal modo, tal como sostiene el apelante, la instancia que se abre en sede aduanera -en virtud del incumplimiento constatado-, no constituye una instancia revisora de lo actuado por la UCESCI, sino que su competencia deriva de lo normado por el decreto 1177/1992, reglamentario de la Ley 21453 que estatuye que a los efectos de aplicación de las sanciones será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero. Así tanto de dicho decreto, como de la Nota externa N°

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#171421427#20170209124738366

19/2005(AFIP-DGA), del Decreto N° 654/2002 y de la jurisprudencia del TFN en la causa "INTEGRARI SA C/ DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN" del 15/08/2003, entre otros antecedentes, se encuentra convalidada la competencia de la DGA en relación al control del régimen establecido por la ley 21453 y mod. y la consecuente aplicación de sanciones ante incumplimientos a dicho régimen, que configuren infracción aduanera tipificada en la Ley 22415.

En este mismo sentido, opina la doctrina sosteniendo que *"Atento a que ambos tipos infraccionales (art. 969 y art. 9 de la ley 21453) reprimen la misma conducta, corresponde aplicar sólo uno de ellas. Así por aplicación del principio de especialidad o de la ley penal más benigna, el incumplimiento configurará la infracción del art. 969."* (cfr. Alsina, Mario y otros, op. cit. pág. 437)

Que en consecuencia, ante los incumplimientos del plazo estipulado y cantidad (peso o volumen) consignada en las DJVE, en concordancia con la conducta descripta en el art.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

9 de la Ley 21453, resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 969 y ccdtes. de la Ley 22415.

c) Que sentado lo anterior, corresponderá examinar la conducta de la empresa LADISLAO POPELKA Y CIA SA a la luz de los arts. 969, 729, 730 y 731 del CA, conforme fuera sustanciado en el sumario contencioso por la autoridad aduanera.

En este sentido, y partiendo de la base normativa señalada, corresponde evaluar si ha existido en el obrar de la empresa exportadora alguna transgresión de las obligaciones impuestas como condición del beneficio al cual se acogió voluntariamente al optar por el régimen especial de la ley 21453.

Que el art. 969 del CA establece que:
"Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el art. 729 no cumpliera con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el art. 730 sin mediar las causales previstas en el art. 731 será sancionado con una multa del diez al veinte por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada".

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#171421427#20170209124738366

De las constancias obrantes en autos, es dable colegir que tanto la opción del exportador por el régimen especial como el incumplimiento de la exportación en los plazos, forma y condiciones previstas en el art. 730, en función del art. 729, se encuentra fuera de discusión (cfr. art. 730 del CA: *"Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el art. 729, el exportador deberá una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un 90% de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado..."*); por lo que restaría evaluar si existen elementos suficientes para exceptuar a la firma exportadora de responsabilidad conforme previsiones del art. 731 del CA.

En este devenir, el art. 731 del CA, establece que: *"Cuando el exportador acreditar fehacientemente que no ha podido exportar en los plazos, formas y condiciones contemplados en el art. 730 por razones de caso fortuito o de fuerza mayor,*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

se podrá prorrogar el plazo correspondiente o exceptuarlo de dicha obligación de exportación”.

La AFIP-DGA entendió que no se encontraba probada fehacientemente la causal de incumplimiento invocada y que el incumplimiento contractual de una de las partes, no puede considerarse caso fortuito o fuerza mayor, por ser un riesgo inherente a la actividad contractual de naturaleza comercial que pudo preverse.

Que examinados los elementos acercados a la causa por la firma, se observa que la prueba producida deviene insuficiente para tener por acreditada fehacientemente las circunstancias eximentes previstas en la norma (art. 731 C.A.). Sólo se ha acreditado la existencia del negocio comercial entre las partes -cfr. factura pro forma, contrato certificado y traducido, etc.-, pero no existe prueba cabal de que la causa de la resolución del contrato haya sido el incumplimiento del cliente, por cuanto más allá de lo expresado, no obra ninguna intimación a aquél, aunque sea informal, que permita arrojar indicios siquiera de los motivos reales de cancelación de la operación.

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#28893919#171421427#20170209124738366

Por demás, cuando el Código Aduanero refiere al caso fortuito o de fuerza mayor, lo hace en los términos del Código Civil, el cual regula supuestos que son de diversa naturaleza que el aquí alegado.

Que en este sentido, cabe aquí recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo en autos "Urruti de González" (Fallo del 1/12/1992) que la prueba del caso fortuito está a cargo de quien la invoca y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal exoneratoria (cfrse. Cámara Nacional de Apelaciones en lo C-Adm. Fed., Sala III, "Olega SA c/ DGA Resol. 3944 y 3945", del 20/05/2014), lo que en el caso no ha podido probarse por el interesado.

Por todo lo expuesto, ha de tenerse por configurada la infracción que prevé el art. 969 del CA en cabeza de la empresa LADISLAO POPELKA Y CIA SA, por lo que corresponderá hacer lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la AFIP-DGA, revocar la resolución





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5923/2014/1/CA1

apelada en cuanto revocó la Resolución N° 93/2014 (AD PARA) dictada por el Administrador de la Aduana de Paraná, y en consecuencia, ratificar la sanción de multa impuesta en sede administrativa a la firma LADISLAO POPELKA Y CIA SA por la infracción al art. 969 del CA.

IV- Que, en relación a la imposición de costas en la presente instancia, no cabe apartarse del criterio general de imposición a la parte vencida (art. 531 del CPPN).

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Gomez.

Que, en virtud del resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la representante de la AFIP-DGA, revocar la resolución de fs. 1/9, en cuanto revocó la Resolución N° 93/2014 (AD PARA) dictada por el Administrador de la Aduana de Paraná, y en consecuencia, ratificar la multa aplicada en sede administrativa a la firma LADISLAO POPELKA Y CIA SA por la infracción al art. 969 del Código



Aduanero, de conformidad a lo expuesto en los Considerandos (art. 455 del CPPN).

II- Imponer las costas a la parte vencida (art. 531 CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se constituye el Tribunal de conformidad a lo previsto en el art. 109 del R.J.N.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

Fecha de firma: 09/02/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA

